

Contrat de Prestation de Services

Entre Parlons et l'Écouteur Prestataire

ARTICLE 1 — PARTIES

LA PLATEFORME

Marvin Lafeychine

Fondateur — Parlons

112 Route Bois de Lion

33240 Peujard, France

contact.parlons.ecoute@gmail.com

Ci-après dénommé « La Plateforme »

LE PRESTATAIRE

Auto-entrepreneur

Code APE : 9609Z

Ci-après dénommé « l'Écouteur »

ARTICLE 2 — OBJET

Le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l'Écouteur réalise des prestations d'écoute bienveillante conversationnelle pour le compte de Parlons, via la plateforme en ligne **parlonsecoute.fr**.

Ces prestations consistent à accueillir, accompagner et écouter les utilisateurs de la plateforme lors de sessions individuelles ou de groupe, sans jamais se présenter comme professionnel de santé.

ARTICLE 3 — STATUT DU PRESTATAIRE

L'Écouteur intervient en qualité de prestataire indépendant sous statut d'auto-entrepreneur. Il n'existe entre les parties **aucun lien de subordination**, aucun contrat de travail, ni aucune relation employeur-salarié.

L'Écouteur reste libre d'organiser son activité, ses horaires et ses conditions de travail. Il est seul responsable de ses obligations fiscales et sociales (déclarations URSSAF, TVA si applicable).

ARTICLE 4 — DURÉE

Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature. Il peut être résilié par l'une ou l'autre des parties conformément à l'Article 9.

ARTICLE 5 — OBLIGATIONS DE L'ÉCOUTANT

L'Écouteur s'engage à :

Répondre aux sessions dans un délai de **2 minutes** après attribution

Adopter une posture bienveillante, non-jugeante et confidentielle

Ne jamais se présenter comme professionnel de santé (médecin, psychologue, thérapeute)

Orienter systématiquement vers le **3114** (prévention du suicide) en cas de risque vital

Signaler immédiatement à Parlons toute situation de crise ou difficulté majeure

Respecter le Protocole Interne Parlons en vigueur

Maintenir la confidentialité absolue sur les échanges avec les utilisateurs

Émettre une facture mensuelle avant le **5 de chaque mois**

ARTICLE 6 — OBLIGATIONS DE PARLONS

Parlons s'engage à :

- Mettre à disposition de l'Écouteur l'accès à la plateforme technique
- Régler les factures dans un délai de **10 jours ouvrés** à réception
- Informar l'Écouteur de toute modification des tarifs avec un préavis de **30 jours**
- Fournir un support en cas de difficulté technique ou de situation de crise

ARTICLE 7 — RÉMUNÉRATION

L'Écouteur est rémunéré selon le barème suivant :

Type de session	Rémunération prestataire
Session individuelle 10 minutes	1,00 € HT
Session individuelle 30 minutes	3,50 € HT
Session individuelle 1 heure	7,50 € HT
Pass mensuel illimité	Part équitable entre agents actifs (≥ 10 sessions/mois)
Chat de groupe	Non rémunéré (participation libre)

TVA non applicable — Article 293 B du CGI (auto-entrepreneur en franchise de base de TVA).

Le paiement s'effectue par virement bancaire sur le RIB fourni par l'Écouteur, dans les 10 jours ouvrés suivant réception de la facture mensuelle.

ARTICLE 8 — CONFIDENTIALITÉ

L'Écouteur s'engage à maintenir strictement confidentielles toutes les informations relatives aux utilisateurs, aux sessions, aux données techniques et commerciales de Parlons, pendant toute la durée du contrat et après sa résiliation, sans limitation de durée.

Toute violation de cette clause pourra donner lieu à des poursuites judiciaires.

ARTICLE 9 — RÉSILIATION

Chacune des parties peut mettre fin au présent contrat par envoi d'un email avec accusé de réception, avec un préavis de **15 jours calendaires**.

Parlons se réserve le droit de résilier le contrat **sans préavis** en cas de manquement grave aux obligations de l'Écouteur (violation de confidentialité, comportement inapproprié envers un utilisateur, mise en danger d'un utilisateur).

ARTICLE 10 — DROIT APPLICABLE

Le présent contrat est soumis au droit français. En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher une solution amiable avant tout recours judiciaire. À défaut, le tribunal compétent sera celui du ressort du domicile de Parlons.

ARTICLE 11 — SIGNATURES

Fait en deux exemplaires originaux, à _____, le _____

Pour Parlons (La Plateforme)

Le Prestataire (Écouteur)

Marvin Lafeychine

Fondateur — Parlons

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »